CONSTITUTION ET REGLES

DU PROTECTORAT



L'esprit et le fer

Table des matières

Une âme libre 3

Le Concile 4

Les principes fondamentaux 6

La devise 6

Le Conseil Populaire 7

Les Conciliers 8

Définitions 8

Le Protecteur 8

Le Sénéchal 8

Le Procurator 9

Le Magistère 9

Le Chancelier 9

Les Assesseurs 10

Définition 10

Nombre 10

Les Seigneurs 11

Les devoirs 11

Les droits 11

Les Citoyens 12

Le Prévot 12

Les Fiefs 13

Des Actes Criminels 14

Des Actes de Justice 15

Le droit de justice 15

Les arbitrages ou basse justice 16

La justice ordinaire ou moyenne justice 17

La justice extraordinaire ou haute justice 18

Les Sages 19

Une âme libre

Une âme libre est une personne libre de tous engagements de vassalité ou de servitude, quel que soit son sexe et sa race. Elle peut néanmoins avoir des engagements d'autres natures, que ce soit d'ordre religieux, surnaturel, corporatiste ou encore politique à la seule condition que lesdits engagements ne rentrent pas en conflit avec son serment de citoyenneté envers le Protectorat. En cas de conflit d'intérêt, elle devra se présenter devant le Concile et s'expliquer. Si le conflit d'intérêt se révèle incompatible avec son allégeance au Protectorat, le Concile pourra lui demander de faire un choix. En cas de choix en défaveur de son allégeance envers le Protectorat, il sera démis de tous ses droits et devoirs envers le Protectorat et perdra ses droits seigneuriaux. Néanmoins, on considéra que sa démission se fait avec honneurs car il aura agi avec honnêteté et sans duplicité.

Le Protectorat est une nation dont les citoyens ont la volonté d'entraide et d'unité face aux dangers.

Annotation : Selon la définition du Protectorat, un être doué d'une âme est un être intelligent capable de se faire comprendre, quel que soit sa manière. Il est entendu que le Protectorat ne s'arroge pas le droit de qui a une âme et qui n'en a pas, cette définition est uniquement là pour définir le domaine d'application légal.

Le Concile

Le Concile du Protectorat est le détenteur de la souveraineté de la nation formée par le Protectorat. Il est élu par le peuple pour une durée de 2 ans.

Le Concile repose sur les 7 principes fondamentaux suivants, qu'il ne peut remettre en cause sans convoquer un conseil populaire des Citoyens et d'obtenir son approbation par un vote franc et clair des deux tiers des présents.

1/Toute personne libre d'engagement avec une autre nation peut devenir citoyen du Protectorat.

2/Les citoyens du Protectorat sont les Lysdoliens.

3/Le Protectorat est laïque. Toutes les religions sont acceptées, à l'exception du Vide.

4/Le blason du Protectorat est un cerbère jaune sur fond noir.

5/Le Protectorat est sous l'autorité du Concile.

6/Le Concile est élu pour deux ans par le vote de l'ensemble des citoyens du Protectorat.

7/Le Concile est composé de cinq membres se répartissant les rôles suivants :

Protecteur: en charge de la protection globale de ses citoyens et de la bonne marche de la Nation, il est l'arbitre du Concile.

Chancelier: en charge des affaires internes à la Nation (justice, police, affaires courantes, Les fiefs).

Magistère: en charge de la magie, alchimie, religion, médecine et artisanat.

Procurator: en charge des affaires externes à la Nation (relations entre Nations, traités de paix, déclaration de guerres).

Sénéchal : en charge des affaires militaires de la Nation (armée du Protectorat, guerres).

Il reçoit les demandes de citoyenneté d'âmes libres pour le Protectorat. En échange de la citoyenneté, le Concile dispose du droit de ban, c'est-à-dire le droit de punir, de contraindre et de juger les citoyens du Protectorat. En contrepartie, les citoyens reçoivent la protection du Protectorat et l'entretien. Celui-ci peut se caractériser sous la forme d'une concession de fief, d'édifice ou de rente.

Le Concile conserve par ailleurs les prérogatives souveraines suivantes :

- L'acceptation des citoyens et la concession des fiefs ;
- La haute justice ;
- La convocation du conseil populaire ;
- La désignation de leurs assesseurs ;
- La modification des lois du Protectorat.

Les principes fondamentaux

Le Concile œuvre dans le respect des 6 grands principes fondamentaux du protectorat :

- La souveraineté du Protectorat est exercée à travers les pouvoirs du Concile du Protectorat,

- Le Protectorat est souverain sur son territoire ;
- Le territoire du Protectorat est découpé en fiefs ;

- Chaque fief du Protectorat a un seigneur désigné par le Concile du Protectorat ;

- Tous les seigneurs du Protectorat sont les vassaux du Concile du Protectorat ;

- Tous les fiefs du Protectorat sont indissociables du territoire du Protectorat.

La devise du Protectorat est
« L'esprit et le fer »

Le Conseil Populaire

Convocation du conseil populaire

Le conseil populaire peut être convoqué soit par le Concile ou le Protecteur.

Tout citoyen peut assister et voter au conseil populaire

- Le conseil doit délibérer du sujet a l'ordre du jour
- Le conseil peut délibérer de tout sujet
- Un vote peut être demandé au conseil populaire sur une question approuvée par le Concile

Le Conseil Populaire peut valablement voter à condition que soit présent un quorum de la moitié des voix. Les votes sont entérinés à la majorité franche des deux tiers des voix présentes

Les absentions sont considérées comme des votes exprimés. Les votes sont faits à mains levées.

En cas d'absence du Protecteur, son Assesseur à Pouvoir

Le Vote est utilisé pour exprimer une volonté de changement et il laisse à la discrétion du Concile la possibilité de l'adapter pour accomplir la tache désignée.

Les Conciliers

Définitions

Les Conciliers sont des officiers sous mandat élus par le vote populaire tous les 2 ans en foire d'été. La durée d'un mandat est de deux ans et elle peut être renouvelée ou prorogée lors du vote suivant. Le Concile est composé de cinq membres se répartissant les rôles suivants :

Le Protecteur

Le Protecteur préside et arbitre le Concile,

Il peut comme tout concilier débattre d'un sujet et proposer un vote.
Il peut toutefois demander des comptes sur les affaires en cours d'un autre concilier.
Il peut octroyer un sauf conduit à un dignitaire au sein du protectorat
Il peut faire appel d'une peine prononcée par le chancelier, et la commuer.
Il peut remplacer tout concilier absent dans sa tâche si l'urgence se fait sentir.
La voix du Protecteur tranche les égalités lors des votes du Concile

Le Sénéchal

Il est celui qui assure la magistrature militaire. Il dirige les manœuvres du Protectorat en bataille, les tactiques militaires et gère la défense du camp et des terres.
Il peut comme tout concilier débattre d'un sujet et proposer un vote.
Il peut réquisitionner des troupes si la situation l'exige pour rétablir l'ordre sur le fief ou en foire.
Il peut emprisonner qui il veut parmi les citoyens du Protectorat s'il juge qu'ils troublent l'ordre établis néanmoins il devra prestement prévenir le Chancelier

Le Procurator

Il est celui qui opère les discussions diplomatiques

Il peut établir des traités de paix, des actes de coopérations entre nation, inviter des dignitaires.

Il peut octroyer un sauf conduit à un dignitaire au sein du protectorat

Il peut comme tout concilier débattre d'un sujet et proposer un vote.

Le Magister

Il est celui qui assure la défense magique et dirige la stratégie mystique et surnaturelle du Protectorat, coordonne les mages dans leur action lorsque c'est nécessaire et décide des rituels à réaliser.

Il siège aux différents conseils magiques locaux en représentation du Protectorat.

Il est référent pour les questions et arbitrages sur les religions, l'alchimie, l'artisanat et la médecine.

Il peut comme tout concilier débattre d'un sujet et proposer un vote.

Le Chancelier

Il est en charge des affaires courantes de la nation.

Il est le référent pour les questions de police et de Justice,

Il est seul habilité à pouvoir ordonner une sanction ou un procès en foire sans demander préalablement au Concile, a l'exception d'un acte de Haute justice.

Il gère l'expansion et le développement des Fiefs

Il peut comme tout concilier débattre d'un sujet et proposer un vote.

Il gère la trésorerie du Protectorat

Les Assesseurs

Définition

Les Assesseurs sont les assistants et les suppléants des Conciliers.

Ils sont nommés publiquement par le Concilier pour accomplir une tâche précise, un assesseur peut cumuler plusieurs tâches.

Les Conciliers sont responsables de leurs assesseurs et plus particulièrement des retombées politiques, juridiques ou diplomatiques de ceux-ci.

Un Assesseur est non seulement un assistant mais un suppléant, en cas de démission, disparition, traitrise ou de décès d'un concilier, et sauf veto du protecteur, le Premier Assesseur peut officiellement devenir Concilier.

Un concilier peut révoquer à tout moment un Assesseur et en designer un nouveau, même à titre posthume.

Nombre

Les Assesseurs ne sont pas limités dans la quantité pouvant entourer un Concilier, mais sont liés à leur Concilier, en cas de vacance du poste, le nouveau Concilier peut réorganiser à loisir son ou ses Assesseurs.

Un Concilier devra désigner l'un d'eux Premier Assesseur, comme suppléant, là où ses autres Assesseurs seront assistants. Le Premier Assesseur sera celui désigné en cas de vacance du siège de Concilier.

Les Seigneurs

Les devoirs

Les devoirs seigneuriaux sont :

- La gestion saine du fief ;
- La défense des gens et des terres ;
- La justice pour ces gens ;
- La croissance de la population ;
- Le versement de l'impôt au Concile ;
- La participation au Concile si nécessaire.

Les droits

Les droits seigneuriaux sur les terres du fief sont :

- Le droit de justice ;
- Le droit de prélever l'impôt ;
- Le droit de chasse ;
- Le droit de commerce ;
- Le droit d'édification.

Chacun de ses droits pouvant être concédé en totalité ou par lot à une tierce partie par le seigneur si cela n'entrave pas la bonne exécution des devoirs seigneuriaux.

Les Citoyens

Un Citoyen ne doit pas nuire à son Seigneur et à ses biens.

Un Citoyen doit l'aide militaire à son Seigneur. Lorsque celui-ci est attaqué, le Citoyen doit venir avec ses armes pour le défendre. Le Citoyen est aussi chargé de la garde des édifices placés sur ses fiefs et de son Seigneur lorsque celui-ci se déplace sur ses fiefs.

Quand son Seigneur attaque une autre partie, l'ost est limité à 40 jours. Mais le Citoyen reste évidemment aux côtés de son Seigneur si le conflit dépasse cette durée. Il sera dédommagé en or au-delà de 40 jours de combat.

Un Citoyen doit les impôts à son Seigneur et l'assistance aux rançons lorsqu'il y a des prisonniers. Un Citoyen est astreint à fournir des conseils à la demande de son Seigneur. Il doit participer aux assemblées, aux cours de justice de son Seigneur ainsi qu'aux fêtes organisés par son Seigneur.

Le Prévot

Le Prévot seconde le seigneur. Il est désigné ou révoqué par le seigneur.

Le Prévot s'assure que l'ordre est établi au sein des terres du seigneur. Chaque Citoyen du seigneur lui devant l'aide la plus complète dans cette tâche. Le Prévot peut réquisitionner les troupes d'un Citoyen de son seigneur si la situation l'exige pour rétablir l'ordre sur le fief du dit seigneur.

Il a le droit d'emprisonner les personnes présentes sur le fief de son seigneur, s'il juge qu'ils troublent l'ordre établis et de les faire comparaître en jugement sauf s'il s'agit d'un seigneur, il doit avertir prestement le Concile ou le Protecteur qui jugera de l'affaire.

Les Fiefs

Un fief est une terre avec tous les droits qui y sont attachés. Le fief reste la propriété éminente du Concile du Protectorat, dont le Seigneur comprend aussi la voix qui va avec ce fief.

Les seigneurs disposant d'un fief sur les terres du Protectorat sont nommés Chevaliers.

Les seigneurs disposant de deux ou trois fiefs sur les terres du Protectorat sont nommés Barons.

Les seigneurs disposant de quatre ou cinq fiefs sur les terres du Protectorat sont nommés Comtes.

Les seigneurs disposant de six ou sept fiefs sur les terres du Protectorat sont nommés Ducs.

Les seigneurs disposant de huit fiefs ou plus sur les terres du Protectorat sont nommés Prince.

Un seigneur ne peut gérer qu'un seul fief en propre, de ce fait, lorsqu'un seigneur dispose de plus d'un fief en concession, il doit lui-même les concéder tous sauf un, le sien propre, à des seigneurs qui seront ses propres vassaux. Les vassaux d'un seigneur du Protectorat sont de fait les vassaux du Protectorat et sont engagés au même titre que leur seigneur.

Des Actes Criminels

Sur le territoire du Protectorat, est jugé comme un crime toute action illégitime réalisée de manière volontaire ou involontaire, qu'elle soit commise par la force, par la magie ou par la ruse, visant à :

- Remettre en cause l'ordre établi dans le Protectorat ;
- Utiliser, s'approprier, dégrader ou détruire un bien sans le consentement de son propriétaire ;
- Abuser, priver de sa liberté ou de son libre arbitre, blesser ou tuer tout être doté d'une âme ;
- Manquer à ses engagements oraux ou écrits.

Sont considérés comme des biens pouvant être la propriété d'un être doté d'une âme : Les édifices, les terres, les objets pouvant être déplacés par leur propriétaire, les connaissances, les réputations et les identités.

Les peines encourues possibles par ordre de sévérité sont :

- Une amende ;
- La mise au pilori ;
- L'amputation d'un membre ;
- Les travaux forcés ;
- La déchéance de ses droits et de ses dignités ;
- Le bannissement ;
- La mort.

Les peines sont cumulables pour un même jugement. L'emprisonnement n'est pas considéré comme une peine mais comme une mesure de précaution.

Les Actes de Justice

Le droit de justice

Le Concile est le garant des droits et devoirs des sujets du Protectorat. La justice est rendue en son nom.

Il en concède l'exécution selon son bon vouloir. Afin de faciliter la bonne application de la justice dans le Protectorat, le Concile a choisi de distinguer les arbitrages nommés basse justice, la justice ordinaire nommée moyenne justice et la justice extraordinaire nommée haute justice.

Chaque seigneur doit s'assurer de l'ordre et de la justice sur son fief.

Les seigneurs ont droit de basse et moyenne justice sur leurs terres. La justice du Protectorat s'exerce sur les sujets du Protectorat, en tout lieu, elle s'exerce également sur toute personne qui au sein du Protectorat se rendrait coupable d'un acte contraire à ses lois à l'exclusion des étrangers disposant d'un privilège d'immunité nominatif accordé par le Protecteur ou le Procurator.

Les arbitrages ou basse justice

Ils concernent tous les litiges où l'une des parties demande la reconnaissance d'un droit, l'exécution d'une obligation née d'un engagement préalable ou la réparation d'un préjudice lié à une erreur.

Les parties, d'un commun accord, soumettent leur différent à l'arbitrage :

- du seigneur local lorsque le litige est circonscrit à un seul fief ;
- du seigneur de rang le plus bas qui a tous les fiefs concernés par le litige en vassalité lorsque le litige n'est plus circonscrit à seul un fief ;
- du Chancelier lorsque le litige est du domaine du Protectorat ou pendant une foire.

Si un litige oppose deux vassaux d'un même seigneur, c'est au seigneur de juger lui-même l'affaire dans les mêmes conditions qu'un acte de haute justice. Par exception à ce qui suit, un appel de la décision pourra alors être fait auprès du Protecteur ou du Concile du Protectorat.

Les décisions d'arbitrages ne peuvent porter que sur la réparation effective du tort constaté par la réalisation d'une tache ou le paiement d'un dédommagement pécuniaire. Ces décisions sont sans appel. La non-application volontaire d'une décision d'arbitrage est du domaine de la justice ordinaire. Chaque juridiction de justice, c'est à dire chaque Seigneur et le Chancelier, peut décider de nommer un officier de justice qui le remplacera dans le règlement des arbitrages sur sa juridiction.

Si le litige soumis à l'arbitrage d'une juridiction relève d'un cas de justice ordinaire ou extraordinaire, l'officier de justice saisi ne peut se prononcer et doit impérativement le communiquer à l'autorité compétente.

La justice ordinaire ou moyenne justice

Elle concerne tous les cas d'atteintes intentionnels aux biens ou aux personnes quel qu'en soit la cause, l'origine ou la forme. Elle s'applique à tous les citoyens du Protectorat et à tous les étrangers sur le territoire du Protectorat.

Il concerne tous les citoyens du Protectorat. Seul le Prévot du seigneur qui rend la justice ou un Concilier peut porter accusation dans cet ordre. Toute décision de justice doit faire l'objet d'un procès public, durant lequel l'accusé devra se voir notifier par son accusateur les charges qui pèsent sur lui et avoir l'opportunité d'en répondre. Tous procès relevant de la justice ordinaire est présidé par le seigneur du fief où il se tient, celui-ci rend sa décision et fixe la sentence. En Foire, c'est le rôle du Chancelier. Il peut s'il le souhaite déléguer cette compétence mais il devra alors accepter de recevoir l'appel qui pourrait être formé contre les décisions rendues hors de sa présence. Lorsque la sentence d'un procès de justice ordinaire est la mort, le Protecteur peut, s'il le souhaite la commuer en la peine de son choix.

Le président d'un procès de justice ordinaire peut, s'il le souhaite, s'entourer d'assesseurs désignés par lui à l'exclusion de l'accusateur officiant au procès. Les peines encourues possibles sont la mort, le bannissement, les travaux forcés, la mise au pilori, l'amputation d'un membre, les travaux d'intérêts généraux ou une amende pécuniaire. Les peines sont cumulables pour un même jugement.

L'emprisonnement n'est pas considéré comme une peine mais comme une mesure de précaution.

La justice extraordinaire ou haute justice

Elle concerne tous faits portant atteinte aux intérêts ou à la sécurité du Protectorat ainsi que toutes accusations portées contre le Protecteur, un autre Concilier ou un Seigneur du Protectorat.

Le Concile est le seul juge de l'ouverture d'un procès de justice extraordinaire. Il le préside et choisi librement de son déroulement. Nul appel n'est possible pour une décision de justice extraordinaire.

Les peines encourues possibles sont la mort, le bannissement, la déchéance de ses droits et de ses dignités, les travaux forcés ou une amende pécuniaire. Les peines sont cumulables pour un même jugement. L'emprisonnement n'est pas considéré comme une peine mais comme une mesure de précaution.

Les Sages

Une modification de la Constitution, à l'initiative du Concile, suite à sa décision ou sur demande d'un Conseil Populaire peut être provoquée à tout moment. Le Protectorat ne doit pas rester en marge du progrès.

Pour ce faire, le Concile doit proposer un projet, et le voter à la majorité des voix suivant les modalités internes décrites dans cette même constitution.

Ensuite, si le projet est approuvé par le Concile, le projet voté doit être présenté au conseil des Sages, composé des précédents Protecteurs retirés du Concile.

Les Sages ont toute latitude interne pour décider de leur avis. Mais ces mêmes Sages, au complet des présents sur la foire, devront rendre leur avis d'une seule voix.

Ils disposent alors d'une journée pour rendre leur avis.

Si cet avis est défavorable, le Concile devra reproposer un projet différent.

"Ce document sert avant tout à protéger les Lysdoliens,

il ne saurait justifier nulle tyrannie."